

< 2021.2학기 민소법연습 기말시험문제 >

乙은 甲 소유의 2층 건물을 甲의 아들 A로부터 임차하여 사용하고 있던 중 위 건물 중 1층 부분을 丙에게 임대(전대)하여 줌으로써 현재 乙은 위 건물 중 2층 부분을, 丙은 1층 부분을 각 점유, 사용하고 있다.

이에 대하여 甲은 乙과 丙이 권원 없이 위 건물을 점유, 사용하고 있다고 주장하면서 乙과 丙을 상대로 소유권에 기한 각 점유부분의 인도 및 그 부분의 사용, 수익으로 인한 차임 상당의 부당이득반환청구의 소(이하 '전소' 라고 한다)를 제기 하였다. 甲은 전소와 관련하여 점유이전금지가처분 등 보전처분을 하지 않았다.

* 아래의 각 설문은 상호 독립적이고 무관한 것임.

1. 만약 甲이 '丙이 丁에게 1층 부분을 다시 임대(전대)하여 현재 丁이 1층 부분을 점유하고 있다는 사실'을 전소의 사실심 변론종결 이전에 알았다면, 甲은 丁에 대하여 어떠한 소송법적 조치를 할 수 있는가? (20점)
2. 전소에서 제1심법원은 甲의 청구를 전부 인용하는 판결을 선고하였고, 그 판결은 그대로 확정되었다. 그 이후에 진행된 강제집행절차에서 丙이 위 판결 확정 후 위 건물 중 1층 부분을 丁에게 전대하여 丁이 그 부분을 점유, 사용하고 있다는 사실이 밝혀지자 甲은 丁을 상대로 전소에서와 같은 청구취지의 소(후소)를 제기 하였다. 법원은 이에 대하여 어떤 판결을 선고하여야 하는가? (20점)
3. 전소에서 1심법원은 甲의 청구를 모두 기각하는 판결을 선고하였고, 그 판결은 그대로 확정되었다. 甲은 그 이후 위 2층 건물 전부를 丁에게 매도하고 그에 관한 소유권이전등기를 경료하여 주었는데, 丁은 乙과 丙을 상대로 甲이 제기한 전소와 같은 내용의 소(후소)를 제기하였다. 丁이 제기한 후소는 확정판결의 기판력에 저촉 되는 것인가? (20점)
4. 전소에서 제1심 법원은 甲의 청구를 전부 인용하는 판결을 선고하였는데, 이에 대하여 乙만이 항소하였다. 항소법원이 심리한 결과 甲의 청구가 부당하다고 판단 되면 항소심 법원은 丙에 대하여서도 1심 법원의 판결내용과 다른 판결을 선고할 수 있는가? (10점)